

## 1. Fall „Beruhigungsmittel“

### Sachverhalt

Pflegefachkraft M. verabreicht der 78-jährigen Patientin P. gegen deren ausdrücklichen Willen ein Beruhigungsmittel per Injektion, um sie „ruhigzustellen“. Anschließend informiert M. den Ehemann der Patientin telefonisch über die neue Demenz-Diagnose von P., obwohl diese keine Einwilligung dazu erteilt hat.

Lösung zu a)

### Obersatz:

M könnte sich wegen **Körperverletzung** gem. §223 **StGB** strafbar gemacht haben.

#### I. Tatbestand

Dann müsste M eine **andere Person** **körperlich misshandelt** oder an der **Gesundheit geschädigt** haben.

Hier hat Frau M der **Patientin P** ein **Beruhigungsmittel injiziert**. Nach der Rechtsprechung ist jeder Heileingriff eine Körperverletzung, also auch die Injektion.

#### II. Rechtswidrigkeit

M müsste auch rechtswidrig gehandelt haben. Die Rechtswidrigkeit entfällt, wenn Rechtfertigungsgründe vorliegen.

##### a) Einwilligung

In Betracht kommt die Einwilligung. Hier hat P. ausdrücklich die Beruhigungsspritze abgelehnt. Die Handlung der M ist nicht durch die Einwilligung gedeckt.

##### b) Notwehr

In Betracht kommt die Notwehr. Da kein Angriff durch P vorliegt, ist Notwehr nicht gegeben.

##### c) Notstand

In Betracht kommt Notstand. Da kein höheres Rechtsgut (wie Leben) in Gefahr ist, kommt Notstand nicht in Betracht.

Hier ist die Handlung von M durch nichts gerechtfertigt.

#### III. Schuld

M müsste auch schuldhaft gehandelt haben.

M müsste **schuldfähig** sein. Hier ist sie über 14. Jahre alt und nicht krankhaft seelisch gestört. Somit ist sie schuldfähig.

In Betracht kommt der **Vorsatz**. Dann müsste mit **Wissen** und **Wollen** gehandelt haben. Hier wusste M, dass P das Beruhigungsmittel ablehnt und wollte ihr es dennoch injizieren.

**Ergebnis:** M hat sich wegen vorsätzlicher Körperverletzung strafbar gemacht.

M könnte sich wegen **Freiheitsberaubung** strafbar gemacht haben.

- I. Tatbestand
  - einen Menschen (+) Patient P
  - einsperren (-) liegt nicht vor
  - **oder** auf andere Weise der Freiheit berauben (+) Injektion von Beruhigungsmitteln zur Ruhigstellung
- II. Rechtswidrigkeit
  - EW (-) ausdrückliche Ablehnung
  - Notwehr (-) kein Angriff
  - Notstand (-) kein höheres Rechtsgut in Gefahr
  - Richterlicher Beschluss bei Menschen unter Betreuung (-) liegt laut SV nicht vor
  - Richterliche Anordnung nach PsychKG NRW (-) liegt laut SV nicht vor
- III. Schuld
  - Schuldfähigkeit (+) über 14. Jahre und nicht krankhaft seelisch gestört
  - Vorsatz (Wissen und Wollen) (+) wusste, dass Beruhigungsmittel abgelehnt wurde und wollte sie dennoch ruhigstellen

**Ergebnis:**

M hat sich wegen vorsätzlicher Freiheitsberaubung strafbar gemacht.

**Obersatz:** M könnte sich wegen **Verletzung von Privatgeheimnissen §203 StGB** strafbar gemacht haben.

- I. **Tatbestand**
  - Geheimnisträger (+) Pflegefachkraft ist als Heilberuf fällt unter die Geheimnisträger
  - fremdes Geheimnis (+) Demenzdiagnose von Frau P.
  - im Rahmen der Berufsausübung anvertraut oder bekannt geworden (+) bekannt geworden z.B. durch Patientenakte, als Pflegekraft von P.
  - offenbart haben (+) M hat den Ehemann über Diagnose informiert
- II. **Rechtswidrigkeit**  
**RFG:**
  - Einwilligung (-) laut SV nicht gegeben
  - Notwehr (-) nicht zur Verteidigung gegen Angriff nötig
  - Notstand (-) keine Gefahr für ein höheres Rechtsgut
  - Gesetzliche Vorschriften (-) laut SV nicht gegeben
  - Wahrnehmung berechtigter Interessen (-) laut SV nicht gegeben
  - Nichtanzeige geplanter Straftaten (-) laut SV nicht gegeben

Die Handlung von M ist durch nichts gerechtfertigt.

### **III. Schuld**

- Schuldfähigkeit (+) über 14. Jahre alt und nicht krankhaft seelisch gestört
- Vorsatz = Wissen und Wollen (+) M wusste nicht, ob P die Info an den Ehemann wünschte oder nicht, und hat trotzdem die Information weitergegeben

### **Ergebnis**

M hat sich wegen vorsätzlicher Verletzung von Privatgeheimnissen strafbar gemacht.

## **2. Fall „Die vergessene Tablette“**

### **Sachverhalt**

Pflegefachkraft S. bemerkt am Abend, dass sie vergessen hat, dem Patienten H. morgens sein blutdrucksenkendes Medikament zu geben. Um keinen Ärger zu bekommen, trägt sie die Medikamentengabe dennoch im Dokumentationssystem ein. Am nächsten Tag erzählt sie einer befreundeten Kollegin beim Mittagessen, dass H. „wegen seiner HIV-Erkrankung immer so viele Tabletten nehmen muss“, obwohl andere Kollegen am Tisch sitzen.

Körperverletzung durch Unterlassen

Garantenstellung der Pflegefachkraft S aus Vertrag

Fahrlässigkeit = Sorgfaltspflichtverletzung (+) vergisst das Medikament zu geben

Urkundenfälschung (+) trägt Medigabe ein, obwohl nicht verabreicht

Vorsatz = Wissen und Wollen (+) wusste, dass sie Medi nicht gegeben hat und wollte zur Täuschung über den Fehler dies auch nicht in der Doku offen lassen

### **Sachverhalt**

Pflegekraft T. wird von der Stationsleitung angewiesen, den bettlägerigen Patienten F. zu waschen. F. wehrt sich heftig und schreit, er wolle nicht gewaschen werden. T. und eine Kollegin halten F. fest und führen die Ganzkörperwäsche gegen seinen Willen durch. Später berichtet T. der Tochter von F. telefonisch von den „schlechten hygienischen Zuständen“ ihres Vaters.

Körperverletzung (+) Waschen gegen den Willen

Vorsatz = Wissen und Wollen (+) T wusste, dass F nicht gewaschen werden wollte und wollte dies gegen seinen Willen durchführen

Freiheitsberaubung (+) festhalten bei der Zwangswaschung

Verletzung von Privatgeheimnissen (+) hygienischer Zustand des F an die Tochter mitgeteilt

### 3. Fall „Das Foto fürs Pflegeheim“

#### Sachverhalt

Pflegekraft K. macht mit dem privaten Handy ein Foto vom Dekubitus eines Patienten, um es der Pflegedienstleitung zu zeigen. Sie schickt das Bild per WhatsApp an ihre Vorgesetzte. Der Patient wurde nicht gefragt und weiß nichts davon.

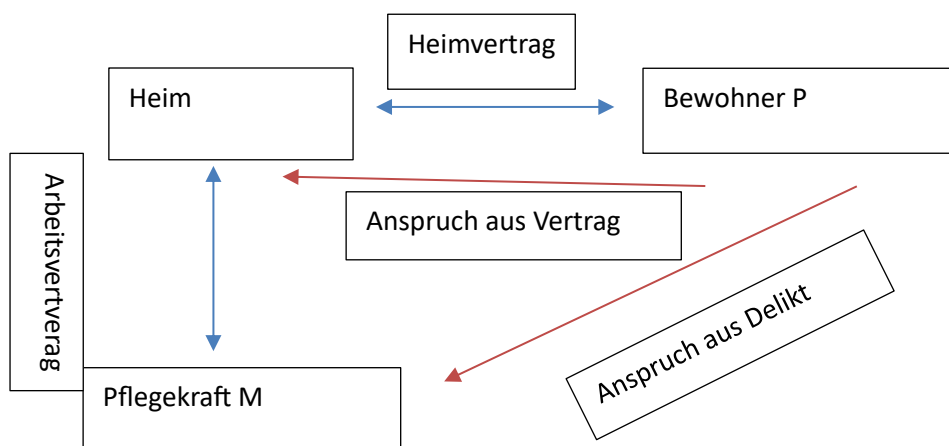
#### a) Prüfen Sie, ob sich die Pflegekräfte strafbar gemacht haben.

Pflegefehler kann strafrechtliche Konsequenzen haben. Prüfen Sie nach Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld.

#### b) Prüfen Sie den Anspruch der Pflegeempfänger auf Schadensersatz gegen Mitarbeiter und Träger.

Wer von wem woraus worauf

P von M      aus Delikt      Schadensersatz



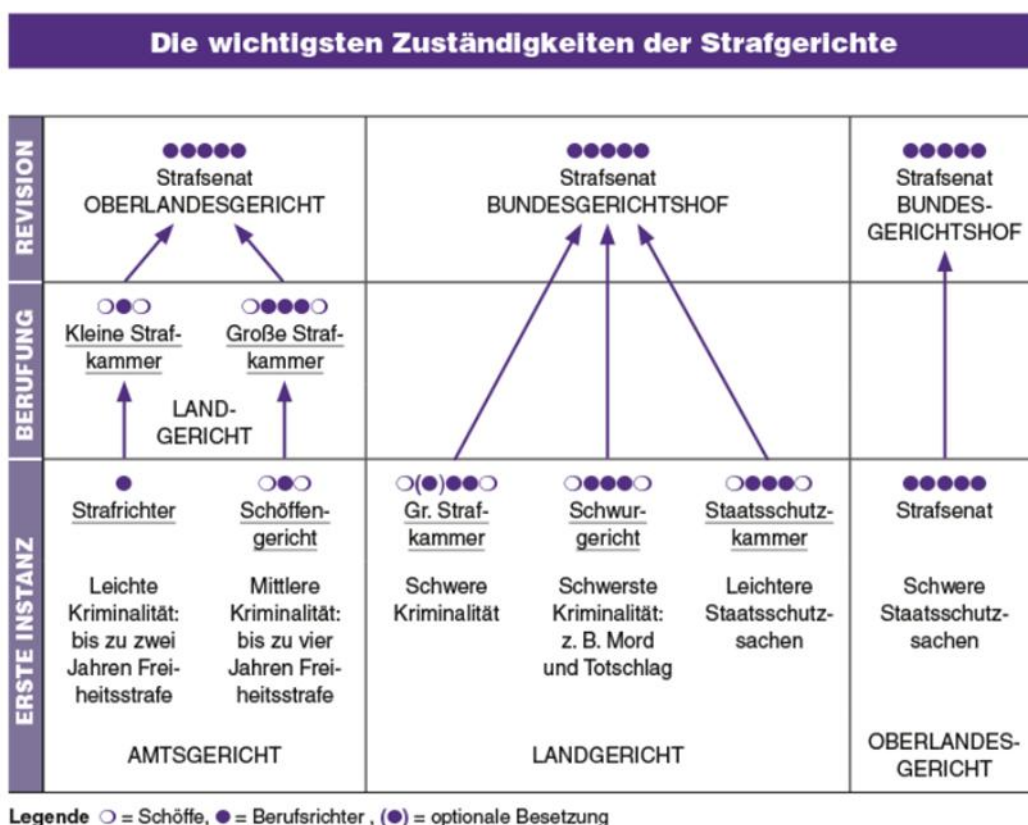
#### P vom Heim aus Vertrag auf Schadensersatz

Nach einem Pflegefehler oder einer Verletzung von Privatgeheimnissen kann der Patient sowohl gegen die Pflegekraft (Mitarbeiter) als auch gegen den Träger (z.B. Pflegeheim, Pflegedienst) Ansprüche auf Schadensersatz und Schmerzensgeld geltend machen. Die Haftung ergibt sich aus Deliktsrecht (§ 823 BGB) und aus dem Pflegevertrag (§ 280 BGB, § 278 BGB)

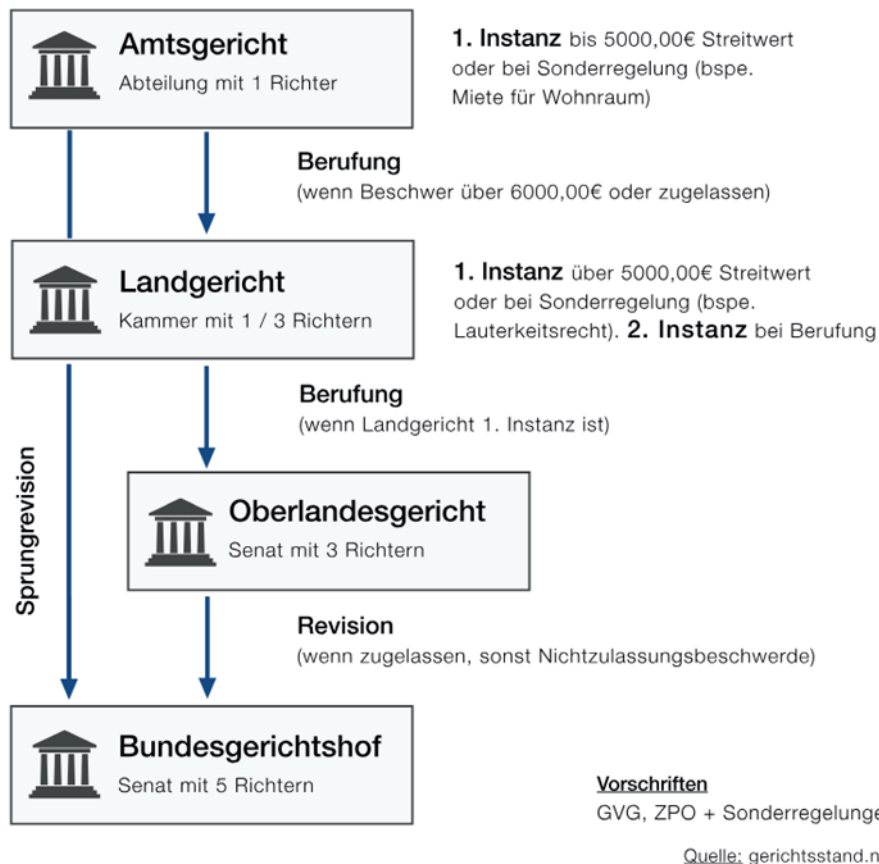
#### c) Prüfen Sie die arbeitsrechtlichen Konsequenzen für Pflegekräfte in den Fällen.

Pflegefehler und Verstöße gegen die Schweigepflicht können für Pflegekräfte neben straf- und zivilrechtlichen Folgen auch erhebliche arbeitsrechtliche Konsequenzen haben. Die Bandbreite reicht von Abmahnung bis hin zur fristlosen Kündigung, abhängig von Schwere und Umständen des Fehlverhaltens.

- d) **Bearbeiten Sie folgende Aufgabe:** Stellen Sie sich vor, Sie sind Pflegefachkraft und werden mit einem der oben beschriebenen Fälle (z. B. „Der Zwang zur Körperpflege“) konfrontiert. Gegen Sie wird sowohl ein Strafverfahren als auch ein Zivilverfahren (Schadensersatzklage) eingeleitet.



## Instanzen in der ordentlichen Gerichtsbarkeit: Zivilrecht



- Beschreiben Sie, wie der Instanzenzug im Strafverfahren abläuft, wenn das Verfahren gegen Sie beim Amtsgericht beginnt.
- Erläutern Sie, welche Rechtsmittel nach einer Verurteilung in erster Instanz möglich sind und an welche Gerichte Sie sich wenden können.

### Aufgabenstellung Zeugnisverweigerungsrecht

Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten als Pflegefachkraft in einer Klinik. In einem Strafverfahren werden Sie als Zeugin/Zeuge geladen, weil es um einen möglichen Behandlungsfehler oder die Weitergabe von Patientengeheimnissen geht.

#### Bearbeiten Sie folgende Aufgaben:

##### Rechtsgrundlagen recherchieren:

- Finden Sie heraus, in welchen Vorschriften der Strafprozessordnung (StPO) das Zeugnisverweigerungsrecht für Berufsgeheimnisträger geregelt ist.
- Erklären Sie, warum Pflegekräfte dieses Recht haben und in welchen Situationen es gilt.

**Anwendung im Fall:**

- a) Beschreiben Sie, wie Sie sich als Pflegekraft verhalten würden, wenn Sie vor Gericht zu Patientengeheimnissen befragt werden.
- b) Was müssen Sie beachten, wenn Sie von der Schweigepflicht entbunden werden?
- c) Was kann passieren, wenn Sie ohne Entbindung von der Schweigepflicht aussagen?

**Reflexion:**

- a) Warum ist das Zeugnisverweigerungsrecht für das Vertrauensverhältnis zwischen Patienten und Pflegekraft wichtig?
- b) Diskutieren Sie, ob es Situationen geben kann, in denen das öffentliche Interesse an einer Aussage schwerer wiegt als das Zeugnisverweigerungsrecht.